

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Criação, Transformação e Extinção de Cargos Públicos

No estudo do Direito Administrativo, ao tratarmos sobre agentes públicos, um ponto essencial envolve o processo de **criação, transformação e extinção de cargos públicos**.

Esse conteúdo, apesar de mais curto em comparação com outros temas, é fundamental para compreender como se dá a estruturação da administração pública. Para iniciar essa abordagem, é importante considerar a redação da Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União.

O artigo 3º define o cargo público como o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que devem ser cometidas ao servidor.

O parágrafo único desse artigo é especialmente relevante, pois afirma que os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são **criados por lei**, com **denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos**, sendo destinados ao provimento em **caráter efetivo ou em comissão**.

Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

A partir dessa leitura, extrai-se a **regra geral de que a criação de cargos públicos depende de lei**. No entanto, essa exigência não se limita apenas à criação dos cargos.

Ainda que o texto legal mencione apenas a criação, a doutrina, com base no princípio do paralelismo das formas, entende que a transformação e a **extinção dos cargos também devem ocorrer por meio de lei**. Ou seja, a regra é que tanto a **criação quanto a transformação e a extinção de cargos públicos sejam realizadas por via legislativa**.



Importante!

REGRA: Criação, transformação e extinção dos cargos é por meio de LEI.

Contudo, existe uma **exceção** relevante a essa regra, relacionada ao chamado **decreto autônomo**. Essa figura jurídica é prevista na Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 84, inciso VI.

Art. 84 (...) VI – dispor, mediante decreto, sobre:

- a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
- b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

O decreto autônomo é uma forma de o Presidente da República inovar no ordenamento jurídico, o que contrasta com a função típica dos decretos em geral, que é a de regulamentar leis já existentes.

Os decretos regulamentares, também denominados decretos executivos, tem sua finalidade em detalhar a aplicação de normas legais, sem inovar juridicamente.

Já o decreto autônomo permite uma atuação inovadora em dois casos específicos: para **dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não acarrete aumento de despesa, nem envolva criação ou extinção de órgãos públicos**.

A partir desse dispositivo constitucional, a doutrina passou a interpretar que, quando a transformação de um cargo público não implica aumento de despesa, ela pode ser realizada por meio de decreto autônomo, visto que essa medida estaria apenas reorganizando a estrutura administrativa.

Assim, a transformação de cargos, desde que não gere novos gastos e não envolva a criação ou extinção de órgãos, pode ser validamente efetuada com base nessa exceção constitucional.

Portanto, o entendimento consolidado é de que, embora a regra geral imponha a exigência de lei para criação, transformação e extinção de cargos públicos, há uma brecha prevista na Constituição que permite, em situações específicas e restritas, a adoção do decreto autônomo para a transformação de cargos, desde que tal medida se mantenha dentro dos limites definidos e não resulte em aumento de despesa pública.

Além da possibilidade de transformar cargos por meio de decreto autônomo, desde que não haja aumento de despesa, existe ainda outra hipótese prevista em que se pode recorrer ao decreto para tratar de cargos públicos: a **extinção de cargos ou funções públicas, desde que estejam vagos**.

Essa condição é fundamental. Se o cargo ou função estiver ocupado, ainda que sua extinção seja necessária ou desejada, ela só poderá ser feita por meio de lei. Porém, se estiver vago, a extinção poderá ocorrer através de um decreto autônomo, sem necessidade de intervenção legislativa.



Fique ligado!

Dessa forma, podemos organizar esse entendimento da seguinte maneira: a **regra geral continua sendo que a criação, transformação e extinção de cargos ou funções públicas devem se dar por meio de lei**.

Contudo, surgem duas **exceções** importantes. A primeira delas é que a **transformação de cargos pode ser realizada por decreto autônomo, desde que não gere aumento de despesa**, uma vez que se trata de uma reorganização da estrutura administrativa, **nem criação ou extinção de órgãos públicos**.

A segunda exceção é no caso da **extinção de cargos ou funções públicas que estejam vagos**. Nesse caso, o decreto também é suficiente, dispensando a edição de lei específica.

Para ilustrar essa situação, imagine um município que ainda mantém formalmente a existência de dez cargos de datilógrafo em sua estrutura administrativa.

Na prática, entretanto, essa função já não é mais desempenhada nos dias atuais, sendo obsoleta diante das tecnologias disponíveis. Os cargos permanecem vagos, pois não há mais interesse nem necessidade em ocupá-los.

Ninguém mais trabalha com datilografia, e não há perspectiva de realização de concurso para preenchê-los. Diante desse cenário, esses cargos podem ser extintos diretamente por meio de um decreto autônomo, respeitando os limites constitucionais.

Esse exemplo mostra como a extinção de cargos vagos pode ocorrer de forma prática, rápida e legal, desde que observadas as condições estabelecidas pela Constituição.

Resumo

1. Regra Geral

- A criação, transformação e extinção de cargos públicos devem ser feitas por meio de lei.
- Essa exigência se aplica tanto aos cargos efetivos quanto aos cargos em comissão.
- O fundamento doutrinário é o princípio do paralelismo das formas, que determina que o instrumento necessário para extinguir ou transformar um cargo deve ser o mesmo utilizado para criá-lo.

2. Exceções à Regra

As exceções à obrigatoriedade de lei estão previstas na Constituição Federal, especificamente no artigo 84, que trata das competências do Presidente da República:

- Transformação de cargo por decreto autônomo
 - Pode ser feita sem necessidade de lei, desde que não implique aumento de despesa.
 - É considerada uma organização da administração pública.
 - Fundamenta-se no artigo 84, inciso VI da Constituição.
- Extinção de cargo ou função pública por decreto autônomo
 - Permitida somente se o cargo ou função estiver vago.
 - Se o cargo estiver ocupado, a extinção depende de lei.
 - Também se baseia no artigo 84, inciso VI da Constituição.

3. Exemplificação prática

- Exemplo citado: extinção de cargos de datilógrafo em um município.
 - Cargos estão vagos e obsoletos.
 - Podem ser extintos por decreto, sem necessidade de nova legislação.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
